आ.व. २० /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
४६.	०८३-C१-१५३४ २०८३।५।२४	प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वि. केदार कुसुले समेत	लागु औषध (गाँजा, डाइजेपाम)	किराद	अभियोग दावी पुग्ने	२०८३।१२।२५ रोज ५

जिल्ला अदालत
को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत

यसमा प्रतिवादी केदार कुसुलेको साथबाट बरामद भएको वस्तु लागुऔषध डाइजेपाम, फेनारगन र नोर्फिन रहेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन आयो। प्रतिवादीले उक्त लागुऔषध सेवनको निम्ति साथमा राखेको भन्ने कुरा निजको मौकाको बयान र अदालतको बयानबाट पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादीले ला.औ.(नि.) ऐन, २०३३ को दफा ४ देहाय (ङ) बमोजिम ला.औ. सेवनको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले निज प्रतिवादीलाई ला. औ. (नि.) ऐन, २०३३ को दफा १४ उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम ४५ (पैंतालिस) दिन कैद र रु १५००।- (पन्ध्र सय) जरिवना हुने ठहर्छ। प्रतिवादी केदार कसुलेले यस अघि नकवजनी चोरी कसुरमा (०७८-C१-१७७७) काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष कैद र रु ३०,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भई उक्त सजाय भुक्तान भएको पाँचवर्ष अवधि व्यतित ~~नभएको~~ नभइसकेको अवस्थामा पुनः अर्को कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी केदार कुसुले पटके कसुरदार भएको देखिँदा निजलाई मु. अ. सं. २०७४ को दफा ४४ को उपदफा (२) बमोजिम दिन १० (दश) थप कैद हुने ठहर्छ।

प्रतिवादी किशन थापा मगरको हकमा विचार गर्दा, निजको साथबाट बरामद वस्तु लागुऔषध गाँजा रहेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदबाट देखिन आयो। प्रतिवादीबाट बरामदित ला.औ गाँजाको मात्रा १.१२ ग्राम रहेको र निज प्रतिवादीले सेवनको कसुरमा मौकामा र अदालतमा समेत साबित भई बयान गरेको हुँदा निज प्रतिवादीले ला. औ (नि.। ऐन, २०३३ को दफा ४ देहाय(ङ) बमोजिम लागू-औ. गाँजा सेवनको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले निज प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको दफा १४को उपदफा (१) को देहाय (क)बमोजिम दिन १५ (पन्ध्र) कैद र रु ५००।- (पाँच सय) जरिवाना हुने ठहर्छ।

यसमा प्रतिवादीहरु स्वयं लागूऔषध सेवनकर्ता रही अन्य दोस्रो पीडित व्यक्ति नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा अपराध पीडित संरक्षण निधि.